

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 948/2533

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด

โจทก์

นายสงวน วรรณประสาธ กับพวก

จำเลย

นายประเสริฐ รัตนวดีชัยกุล ทนาย

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยทั้งสามฎีกา มั่นใจว่าชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 87)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันหรือแทนกันชำระเงิน
3,081,999.05 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 17 ต่อปี ของต้นเงิน
2,400,000 บาท นับแต่วันถัดวันฟ้องจนชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ฎีกา และยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 76,81)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับ แต่จำเลยทั้งสามไม่วางหลักประกันตาม
ที่ศาลชั้นต้นกำหนด (อันดับ 63,67)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ร่วมกันหรือคนใดคนหนึ่งหาประกันสำหรับ
จำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์พร้อมดอกเบี้ยนับถึงวัน
ทราบคำสั่งนี้ และต่อไปอีก 2 ปี มาให้เป็นทีพอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้น
กำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ร่วมกันหรือคนใดคนหนึ่งหาประกันสำหรับ
จำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์พร้อมดอกเบี้ยนับถึงวัน
ทราบคำสั่งนี้ และต่อไปอีก 2 ปี มาให้เป็นทีพอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้น
กำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(พิชิต พรหมพิทักษ์กุล-วัชรินทร์ รักขพันธ์-ปรีชา ธนानันท์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>